

【소속, 성명】 : ☆부, 팀장 I

【제 목】 : 이의신청제도 도입을 통한 권리구제 방법 다양화 및
소요기간 단축

【내 용】

□ 추진배경

○ 치료재료의 경우 평가결과에 대하여 이견이 있는 경우 고시 이전에는 '독립적 검토 절차'를 운영하고 있으며, 고시 이후에는 '조정 신청'제도를 운영하고 있음

- 반면, 약제의 경우 고시 이전에 '독립적 검토절차'와 '이의신청제도 (재평가)'를 동시에 운영하고 있음

※ 독립적 검토: 「한미 FTA(자유무역협정)」에 따라 치료재료 및 약제의 요양급여 대상여부와 상한금액에 대하여 평가결과에 이견이 있는 경우 독립적인 검토절차를 거쳐 재평가를 받을 수 있도록 하는 제도(2012.3.15.)

○ 또한, 독립적 검토 시 '추가자료제출 불가'에 대한 업체의 불만과 소요기간이 길어 비급여로 인한 환자비용 부담 가중 및 신속한 등재의 어려움이 발생함

- 독립적 검토를 거치는 경우 검토절차에만 100일이 추가로 소요됨

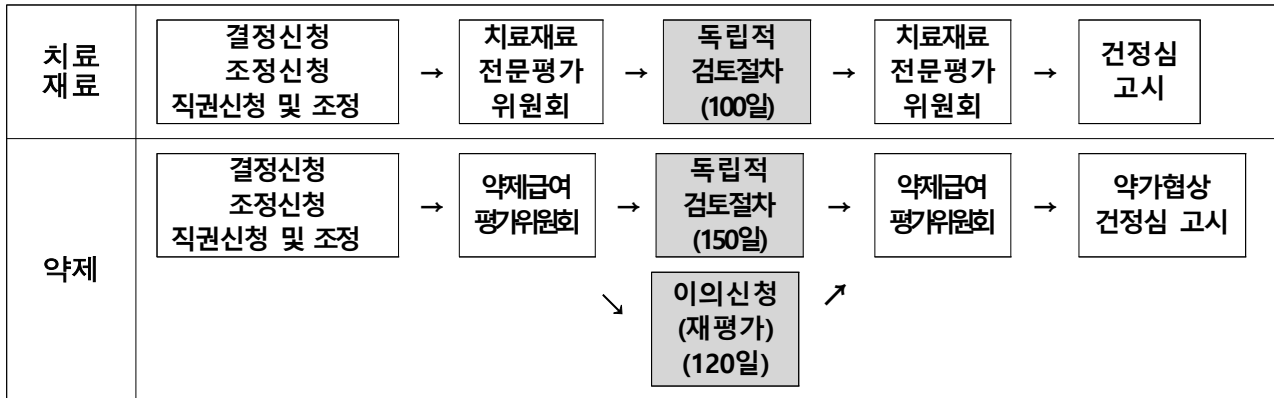
○ 이에 치료재료의 평가 결과에 대한 독립적 검토 절차 외에 이의신청 제도 도입을 통해 소요기간 단축 및 평가 이후 추가자료 제출을 통해 재평가를 받을 수 있는 권리구제 방안을 도입하고자 하였음

□ 추진내용

○ (약제 평가와 치료재료 평가절차 검토) 약제 평가의 경우 독립적 검토 절차를 선택했을 경우 150일, 이의신청 절차를 선택했을 경우

120일 추가로 소요되며, 치료재료 평가의 경우 독립적 검토 절차를 선택했을 경우 100일이 추가로 소요됨

<치료재료와 약제의 평가절차>



- (약제평가 후 권리구제 선택 현황) 약제평가 결과에 이견이 있는 경우에는 업체가 ① 독립적 검토 절차 또는 ② 이의신청(재평가) 중에서 선택을 하여 신청하고 있으며, 독립적 검토 절차 보다는 이의신청 절차를 선택하고 있음

구분		합계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
약제	독립적검토	0	0	0	0	0	0	0
	재평가(이의신청)	-	-	-	-	7	14	16

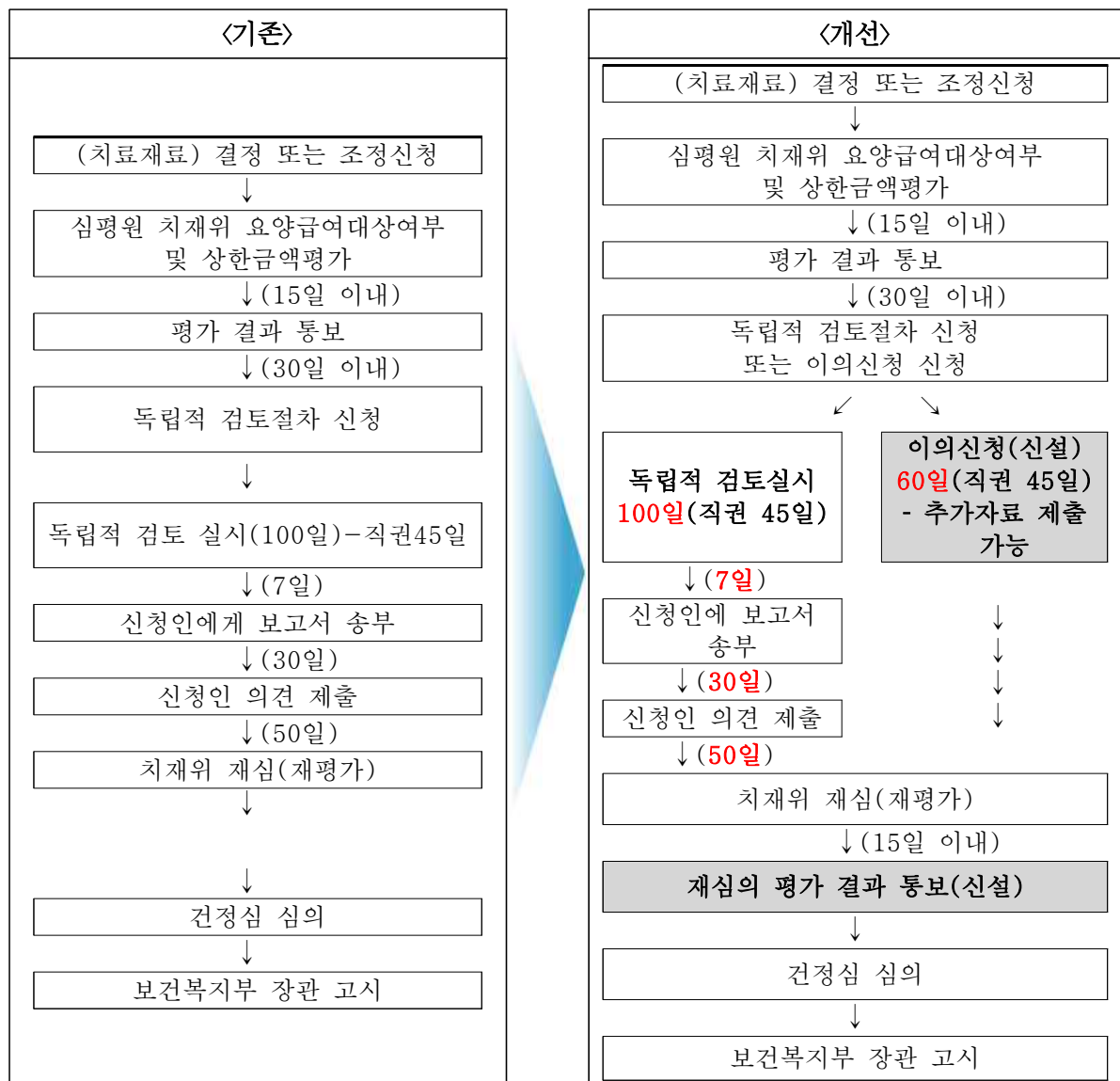
- (이의신청 제도 신설 관련 법적 자문) 한미 FTA 협정문에서 ‘의료 기기의 가격산정과 급여에 대한 권고 또는 결정을 검토하는 기구를 설치·유지하고 독립성을 보장하며 권리를 알려주도록 명시하고 있음
- 이의신청 시설과 운영을 선택적으로 한다면 협정문에 위반된다고 볼 수 없으며 오히려 업체 입장에서 권리구제를 다방면으로 해결해주는 것으로 해석이 가능함
- (의료계·산업계 등과 협의) 제도개선 방안에 대하여 복지부, 의료계, 학계, 소비자, 산업계 등으로 구성된 협의체 회의를 통해 건의사항 청취 등 의견수렴 과정을 거침

○ (이의신청 제도 신설) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 개정(2018.12.31.)

- 업체가 독립적 검토 또는 이의신청을 선택하여 신청하도록 개정
- 검토절차는 독립적 검토와 동일하게 진행하되, 심평원 해당부서에서 60일 이내에 재검토 하도록 규정함

→ 독립적 검토기간 100일과 비교 시 검토기간 40일 단축

- 이의신청의 경우 독립적 검토 이후 절차처럼 소요되는 기간이 없음
- 신청인에 통보 7일, 신청인 의견 제출 30일, 치재위 평가 50일



□ 추진성과

- 치료재료 평가 후 업체의 권리구제 방법 선택 다양화
 - ('18년) 독립적 검토 26건 신청
 - ('19년) 독립적 검토 16건, 이의신청 7건 신청
- 이의신청 후 치료재료전문평가위원회 재심의까지 소요기간 단축
 - ('18년) 독립적 검토 평균 126.7일 소요
 - ('19년) 독립적 검토 평균 114.7일, 이의신청 평균 43.3일 소요

□ 향후추진계획

- 향후 치료재료 등재 절차의 객관성·투명성을 유지함과 동시에 신의료기술 등의 소요기간 단축을 통한 신속등재 등을 위해 산업계 등과 지속적으로 소통과 협력을 해 나갈 계획이다